

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 92 del 17/02/2023 COPIA
---	--	---

DETERMINAZIONE N. 4 del 17.02.2023

Oggetto:

Giudizio di ottemperanza al TAR Calabria – Catanzaro : Banca Sistema Spa c/ Comune di Squillace. Liquidazione competenze legali avv. Alessandro Lazzaro.

IL DIRIGENTE

Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 23 del 08.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022-2024;
- con deliberazione n. 24 del 08.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

la deliberazione n. 12 del 09.02.2022, adottata dalla Giunta comunale, con cui si emanava apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisse nel giudizio di ottemperanza promosso da Banca Sistema spa, davanti al Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria – sede di Catanzaro, al fine di ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo n. 1580/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro e alla Sentenza n. 1297/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro;

la determinazione n. 60 del 09.02.2021, adottata dal Responsabile del Servizio Contenzioso, con cui, in ossequio alla citata deliberazione giuntale, risulta conferito incarico professionale all'avv. Alessandra Lazzaro del foro di Catanzaro;

Considerato che l'avv. Alessandra Lazzaro, all'esito del giudizio, ha richiesto il pagamento del compenso, in relazione al giudizio su indicato;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;

Ritenuto di dover provvedere nel merito, liquidando, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti dell'avv. Alessandra Lazzaro, la somma complessiva di € 2.000,00 al lordo di accessori di legge (CAP 4% +

spese generali 15%);

Vista la fattura n. 1/2023, per la somma complessiva di € 2.000,00 al lordo di accessori di legge (cap 4% + Spese generali 15%), a titolo di saldo compensi professionali relativi alla difesa nel giudizio di ottemperanza proposto da Banca Sistema spa davanti al Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria sede di Catanzaro;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del d.lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.62/2013;

il d.lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di liquidare – a titolo di saldo il compenso professionale relativo alla difesa nel giudizio di ottemperanza proposto da Banca Sistema Spa davanti al Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria – sede di Catanzaro - la somma complessiva di € 2.000,00 compresi accessori, in favore dell'avv. Alessandra Lazzaro del foro di Catanzaro;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al medesimo professionista, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. 1/2023;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 57 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2023-2025, gestione residui;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE

f.to avv. Giuseppina Ferrucci

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

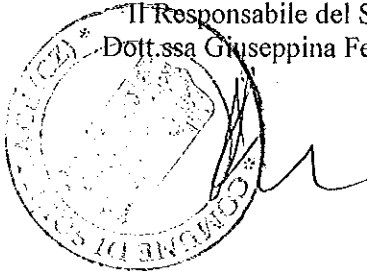
Intervento:

Squillace,

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Pasquale Muccari

è copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

A circular official stamp of the Comune di Soriano is positioned to the left of the signature. The stamp contains the text "COMUNE DI SORIANO" around the perimeter and "F. 15/10/2011" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends to the right.